

1520241-81.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Dano

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... Fernandes já foi condenado por roubo e tráfico, além de posse de arma. Estava em liberdade condicional. Está em cumprimento de pena. Fez uso de cocaína e acreditava que estava sendo perseguido. Foi ele mesmo quem pediu para chamar a polícia. O policial apertou a algema e um deles ficava brincando com o interrogando. Como estava em estado de pânico, confirma que chutou a viatura, pois ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -

CEP 01133-020, Fone: (011) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1520241-81.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1520241-81.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Dano (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLO EVANGELISTA FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

CARLO EVANGELISTA FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, c/c. artigo 61, inciso II, "j", ambos do Código Penal, porque, em estado de calamidade pública, no dia 21 de agosto de 2021, por volta de 11h40, na Avenida Paulista, altura do numeral 1578, Consolação, nesta cidade e Comarca de São Paulo, deteriorou o veículo GM/Spin, placas FOF9372/São Paulo, prefixo M-11336, bem que pertence ao patrimônio do Estado de São Paulo.

O réu foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva a fl. 43.

Denúncia recebida à fl. 94.

Houve a citação (fl. 113) e foi apresentada resposta à acusação (fl. 118).

Mantido o recebimento da denúncia a fl. 124, foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Nos debates, o Ministério Público manifestou-se pela absolvição, à falta de prova técnica referente ao dano, imprescindível nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal.

Pela defesa foi requerida a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, acompanhou o pedido do Ministério Público. Ainda, subsidiariamente, requereu o reconhecimento da semi-imputabilidade e a fixação da pena no mínimo legal, bem como a revogação da prisão.

É o relatório
Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva não restou evidentemente demonstrada.

Embora se tenha o auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), do Boletim de Ocorrência dos fatos (fls. 10/12), da imagem do veículo danificado (fl. 25), bem como da prova oral. Entretanto, para casos de tal natureza, necessária a apresentação de prova pericial

Renato Leonel Willcox, policial militar, afirmou em Juízo que estavam em patrulhamento quando foi solicitado apoio, pois havia um rapaz em surto. Deslocou-se ao local e encontraram o indivíduo no interior da área de bilheteria, alterado, invésido contra a equipe de segurança. Foi contido para esclarecimento, constatou-se que falava coisas de desconexas, aparentemente em surto. Ao ligarem ao SAMU, não obtiveram êxito no atendimento. Foi imobilizado e seria conduzido ao PS psiquiátrico para atendimento. Ao ser colocado na viatura, com os pés ele quebrou o vidro traseiro. Para este tipo de situação, o protocolo é contato com o SAMU ou que seja prestado o socorro.

Marllel Cerqueira de Oliveira, policial militar, afirmou em Juízo que estavam em patrulhamento e foi pedido apoio informando que um indivíduo estava no vão livre do MASP e estava alterado. Estavam próximo, encostaram. O rapaz dizia coisas desconexas, dizia que queriam mata-lo. Foi tentado contato com o SAMU, perceberam que demorariam e decidiram conduzi-lo ao PS. Quando ele foi colocado na viatura, na parte de trás, ele chutou o vidro e quebrou. Foi levado ao PS e depois o PS o liberou. Assim, ele foi levado ao DP. Ele foi conduzido a princípio por estar transtornado e seria conduzido a um atendimento médico. Ele foi colocado no compartimento de presos porque estava agressivo, não havia acusação alguma.

Interrogado, o réu Carlo Evangelista Fernandes já foi condenado por roubo e tráfico, além de posse de arma. Estava em liberdade condicional. Está em cumprimento de pena. Fez uso de cocaína e acreditava que estava sendo perseguido. Foi ele mesmo quem pediu para chamar a polícia. O policial apertou a algema e um deles ficava brincando com o interrogando. Como estava em estado de pânico, confirma que chutou a viatura, pois queria sair dali. Confirma que quebrou o vidro da viatura.

Afasto a aplicação do princípio da insignificância. Não está estabelecido o valor, porém evidentemente não é insignificante, pois se cuida do vidro do automóvel.

No mais, embora tenha sido juntado aos autos a fotografia de fl. 25, requisitado o laudo, não houve resposta. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, cuida-se de prova imprescindível para os casos em que a infração deixe vestígios, não podendo ser suprida por prova oral.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, a fim de ABSOLVER o acusado CARLO EVANGELISTA FERNANDES, qualificado nos autos, da imputação que contra ele pesava de infração ao artigo 163, inciso III, ccomo incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, c/c. artigo 61, inciso II, "j", ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em razão da decisão absolutória, não mais se faz necessária a custódia cautelar, que fica revogada. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Comunique-se a presente decisão à 15ª Câmara de Direito Criminal (HC 2196922-48.2021.8.26.0000 - fls. 60/67).

Publicada em audiência, saem os presentes cientes.

São Paulo, 18 de janeiro de 2022.